

Tema 38

Processo: PEDILEF 2009.33.00.705098-0/ BA

Situacao: Julgado

Ramo: DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Questao: Saber se incapacidade laboral, anterior ao retorno do segurado ao RGPS, inviabiliza concessão de benefícios por incapacidade.

Tese: A incapacidade laboral preeistente veda a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, mesmo nos casos de reingresso no RGPS. Vide Súmula 53 da TNU.

Fonte: <https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/>